JORNAL O CATARINENSE – Texto 9:

Projeto de Lei n.º 262/2019 regula a exigência de Programa de *Compliance* para a contratação com todas as esferas de poder em Santa Catarina.

Ao longo das edições anteriores em que contextualizamos Compliance e sua importância aos leitores e principalmente aos empresários e gestores, ficou evidente o fator positivo agregado ao custo e resultado das organizações.

O destaque é tamanho que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa catarinense aprovou por unanimidade parecer favorável ao Projeto de Lei n.º 262/2019, a fim de normatizar a necessidade do Programa de Integridade para as pessoas jurídicas que celebram contrato, consórcio, convênio, concessão, parceria, em caráter emergencial, também inclusas as hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de contratações com a Administração Pública de Santa Catarina, em todas as esferas de poder.

Em linhas gerais, a norma poderá ser aplicada às sociedades empresárias e sociedades simples, regulares ou não, independentemente do modelo societário, bem como às fundações e associações civis; o descumprimento da implementação dos programas sujeitará as pessoas jurídicas contratadas à multa diária sobre os valores do contrato, além de rescisão contratual ou até declaração de impedimento de contratar com a Administração Pública.

Assim, quando convertida em Lei forçará todas as pessoas jurídicas, públicas ou privadas, que contratam com a Administração Pública em Santa Catarina, sob as condições dispostas no projeto de lei, a executarem um Programa de Integridade ou *Compliance* anticorrupção efetivos, condição que deixará de ser um diferencial competitivo para ser elevada a exigência no Estado catarinense.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance. Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.